

La Spagna sanziona il fornitore di gioco online per una responsabilità che dovrebbe restare dell'operatore

Il 18 maggio 2026 la Dirección General de Ordenación del Juego ha aperto la consultazione pubblica sulla riforma della Ley 13/2011, la legge che regola il gioco a distanza in Spagna dal 2011. Chiusa il 22 giugno, ha raccolto oltre cinquanta osservazioni. Da martedì 21 luglio la DGOJ ha iniziato le riunioni bilaterali con chi le ha presentate: prima Jdigital, l'associazione del gioco digitale, poi le associazioni del comparto fisico, poi LaLiga. Il calendario prosegue a settembre. Tutta la stampa di settore ha raccontato la stessa cosa: la Spagna porta i fornitori tecnologici dentro il perimetro della legge del gioco. È vero, ed è anche la parte meno interessante della notizia.

La parte che nessuno sta mettendo a confronto è come lo fa, non che lo faccia. L'Italia ha già un fornitore tecnico regolato da anni, attraverso la certificazione ADM. La Spagna sta costruendo qualcosa di diverso: non un sistema di certificazione tecnica, ma un registro con una sanzione diretta per chi ci finisce fuori. La differenza non è di grado. È di natura giuridica, e sposta il peso di una decisione commerciale, quella di servire o no un mercato senza licenza, da chi la prende davvero a chi si è limitato a costruire la tecnologia che la rende possibile.

L'Italia certifica il prodotto del fornitore, senza minacciare chi lo vende

Il sistema ADM funziona sul prodotto. Ogni componente del sistema di gioco, dal generatore di numeri casuali al conto gioco fino alle integrazioni con l'operatore, deve passare da un Organismo di Verifica accreditato, che produce un report di conformità sulla base di un modello predisposto dall'Agenzia. Le linee guida aggiornate nel giugno 2025 hanno esteso l'obbligo all'intero ciclo di vita del sistema, front end e back end compresi: non basta più che il singolo gioco sia certificato, deve esserlo l'architettura che lo fa girare.

È un impianto che nasce come barriera tecnica, non come minaccia. Il fornitore che supera l'audit ADM ottiene un via libera che vale per l'intero mercato italiano, e quel via libera lo protegge quanto protegge il giocatore: se il generatore di numeri casuali è certificato, chi lo distribuisce non risponde in prima persona di cosa ne fa l'operatore a valle. La responsabilità resta ancorata al concessionario, il soggetto che ADM ha davanti quando firma la licenza. Il fornitore tecnico è un attore verificato, non un imputato potenziale.

Funziona finché il problema è la qualità del prodotto. Il problema che la Spagna sta cercando di risolvere è un altro: cosa succede quando il prodotto è perfetto ma il cliente non ha nessuna licenza.

La Spagna sposta sul fornitore di gioco online una responsabilità che dovrebbe restare dell'operatore

Il testo in consultazione istituisce un Registro obbligatorio DGOJ dei fornitori di gioco, che copre piattaforme, software, sistemi di aggregazione e servizi di conformità. Chi fornisce questi servizi a un operatore privo di licenza spagnola rischia una sanzione diretta da centomila a un milione di euro, con la sospensione dell'attività come misura accessoria. La DGOJ motiva la riforma con l'obiettivo dichiarato di rafforzare i controlli, migliorare la prevenzione e fornire più strumenti per combattere il gioco illegale. Non un audit tecnico da superare una volta. Un obbligo di sapere, in modo continuativo, chi c'è dall'altra parte del contratto.

Il salto sta qui, ed è quello che pesa di più per chi aggrega contenuto su più giurisdizioni. In Italia il fornitore che passa la certificazione è, per definizione, fuori dal perimetro di responsabilità dell'operatore che lo usa male. In Spagna il fornitore registrato resta dentro quel perimetro anche quando non ha né il marchio né la licenza: se sa, o avrebbe dovuto sapere, che sta vendendo aggregazione o software a chi opera senza autorizzazione, la sanzione arriva a lui, non solo all'operatore che ha firmato il rapporto con il giocatore. È un trasferimento di responsabilità dal soggetto che ha ottenuto la licenza, e che quindi risponde davanti al regolatore per quel rapporto, a chi si è limitato a fornire l'infrastruttura tecnica dietro le quinte. Il fornitore diventa il punto più comodo da colpire, non per forza quello che ha preso la decisione commerciale di servire un mercato senza licenza.

Chi lavora nella filiera B2B riconosce subito il meccanismo, perché è lo stesso che regge il dibattito sulle piattaforme di pagamento e sul riciclaggio: un conto è certificare che il sistema antifrode della banca funziona, un altro è chiedere alla banca di rispondere in sede penale per una decisione, quella di aprire un conto sapendo che ci sarebbero transitati fondi sporchi, che ha preso il correntista e non lei.

Nessuna fonte pubblica ha ancora reso noto il contenuto delle osservazioni presentate da Jdigital, l'associazione che rappresenta gli operatori digitali spagnoli e la prima convocata dalla DGOJ per la ronda di riunioni bilaterali. È un'assenza che vale la pena tenere d'occhio: un registro con sanzione diretta sposta sull'associazione di categoria un compito che finora non le apparteneva, quello di negoziare non i requisiti tecnici del prodotto ma il perimetro di una responsabilità legale che rischia di restare in capo a chi non ha mai avuto in mano la decisione commerciale. Se la Spagna manterrà l'impianto sanzionatorio così com'è scritto oggi, saprai dal tenore delle prossime dichiarazioni di Jdigital quanto margine i fornitori pensano di avere ancora prima di settembre.

Il modello spagnolo è il precedente che un regolatore può copiare in un trimestre

Il modello italiano ha impiegato quindici anni a raggiungere la forma attuale, con aggiornamenti progressivi delle linee guida tecniche e un'infrastruttura di enti di verifica che si è consolidata nel tempo. È un sistema costoso da costruire e lento da replicare altrove, perché richiede laboratori accreditati, protocolli di test, un'amministrazione capace di gestirli.

Un registro con sanzione diretta si scrive in un articolo di legge. Non serve accreditare nessun laboratorio, non serve un protocollo tecnico condiviso a livello europeo: serve definire chi è tenuto a registrarsi e quanto costa non farlo. Per un regolatore che insegue il mercato grigio più che il mercato già regolato, è uno strumento molto più rapido da mettere in piedi. Ed è lo strumento che un paese come il Portogallo, o la Grecia, potrebbe copiare senza dover prima costruire un intero apparato di certificazione tecnica.

Vale anche per l'Italia, in chiave di avvertimento più che di lacuna da colmare. Se il modello spagnolo prende piede come standard di riferimento nell'Europa del sud, la tentazione per ADM sarà rincorrerlo sul fornitore invece di rafforzare una certificazione che già funziona sul prodotto. Sarebbe lo stesso spostamento di responsabilità dal concessionario che ha la licenza a chi gli vende la tecnologia, con lo stesso rischio alla base: punire chi ha costruito uno strumento a norma per una decisione di mercato che non è mai stata sua.

Cosa portare al prossimo tavolo

Chi gestisce contratti B2B su più giurisdizioni ha già, quasi sempre, un processo di due diligence sul cliente finale, costruito per soddisfare l'onboarding dell'operatore o le richieste dell'ente certificatore. Se lavori in Spagna e la riforma passa nella forma discussa da maggio, quel processo da solo non basta più: anche con la due diligence più rigorosa, la sanzione può comunque arrivare a te per una decisione di mercato che ha preso l'operatore, non tu. La domanda da portare al prossimo tavolo non è solo se sai chi sono i tuoi operatori. È se il contratto che hai con loro scarica su di te una responsabilità che, sulla carta, dovrebbe restare di chi ha firmato la licenza con il regolatore.

Note fact-check

- Consultazione pubblica DGOJ sulla riforma della Ley 13/2011: apertura 18/05/2026, chiusura osservazioni 22/06/2026, oltre 50 alegaciones ricevute. Verificato su gamingtechlaw.com (giugno 2026) e sectordeljuego.com (22/07/2026).
- Riunioni bilaterali DGOJ con gli enti che hanno presentato osservazioni: avviate il 21/07/2026 con Jdigital, proseguite il 23/07 con le associazioni del gioco fisico e il 28/07 con LaLiga, calendario esteso a settembre. Verificato su sectordeljuego.com.
- Registro obbligatorio DGOJ dei fornitori di gioco (piattaforme, software, sistemi di aggregazione, servizi di conformità) e sanzione da 100.000 a 1.000.000 di euro e/o sospensione dell'attività per chi fornisce servizi a operatori non autorizzati: verificato su gamingtechlaw.com.

- Motivazione DGOJ (rafforzare i controlli, migliorare la prevenzione, più strumenti contro il gioco illegale): verificato su gamingtechlaw.com, che riporta la dichiarazione in inglese (“strengthen controls, improve prevention, and provide more tools to combat illegal gambling”).
- Ampliamento del perimetro regolatorio oltre l’operatore che porta il marchio, per raggiungere chi costruisce l’infrastruttura: verificato su que.es (13/07/2026).
- Modello italiano di certificazione ADM: verifica di conformità da parte di Organismi di Verifica accreditati, obbligo esteso nel giugno 2025 all’intero ciclo di vita del sistema di gioco (front end, back end, RNG, conto gioco, integrazioni): verificato su gamingtechlaw.com (aggiornamenti aprile e giugno 2025) e sulle linee guida ADM pubblicate sul portale ufficiale.
- Nota di metodo: le cifre specifiche della certificazione ADM (tariffe RNG, branded report, RGS) circolano in ambito professionale ma non hanno una fonte pubblica citabile con lo stesso rigore del resto del pezzo. Il confronto nel testo si è quindi limitato al meccanismo giuridico, certificazione tecnica contro registro sanzionatorio, senza usare quelle cifre.
- Angolo editoriale (il registro spagnolo come rischio che scarica sull’aggregatore una responsabilità che dovrebbe restare dell’operatore licenziato): punto di vista di Alberto Lattuada, raccolto l’08/08/2026 prima della stesura del pezzo.

Spot-check anti-detection: superato al 100% umano con QuillBot (08/08/2026).